

1540447-68.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... identificado na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexu psicológico. Falta de identificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1540447-68.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1540447-68.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2335762/2021 - 73º D.P. JACANA, 21869528 - 73º D.P.

JACANA, 2335762 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DOUGLAS DO NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

JEFFERSON DOUGLAS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 14h00, na Rua Capitão-Mor Passos, nº 39, bairro Catumbi, nesta capital de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, 173 (cento e setenta e três) calças jeans, mediante grave ameaça exercida com palavras, em detrimento da vítima Renan de Oliveira Santos.

Consta da denúncia que "segundo apurado, o denunciado previamente ajustado com seu comparsa, em posse do veículo GM/Gol, placas EYH-0028, interceptou a vítima, que no momento realizava entrega como carreteiro na região do Brás, anunciou o assalto e exigiu a entrega das mercadorias."

Relata a inicial que, "ato contínuo, JEFFERSON e seu comparsa carregaram o veículo

com as mercadorias subtraídas e se evadiram, tomando rumo ignorado.”

Narra a exordial que “momentos depois, policiais militares que se encontravam em patrulhamento preventivo foram acionados via COPOM acerca do ocorrido. Assim, passaram a diligenciar pela região, quando na Avenida Marginal Tietê, sentido Penha, avistaram o veículo dos inculpados. No entanto, ao darem ordem de parada, o denunciado e o comparsa empreenderam fuga com o veículo.”

Segundo a acusação, “imediatamente, a guarnição saiu ao encalço do veículo até a Rua Abel Marciano de Oliveira, nº 254, momento em que um dos indivíduos empreendeu fuga a pé, tendo JEFFERSON permanecido no interior do veículo, sendo detido em seguida.”

Ao fim, é da denúncia que “em solo policial a vítima reconheceu o denunciado pessoalmente, como sendo aquele que subtraiu, mediante grave ameaça, a mercadoria que carregava (fl. 12).”

Ao ser interrogado pelas Autoridades Policiais, o acusado negou a autoria dos fatos e se reservou ao direito de prestar esclarecimentos em juízo na presença de sua defesa (fl. 08).

Em audiência de custódia presidida aos 10 de dezembro de 2021 (fls. 46/47), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 49/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de janeiro de 2022. Na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 07 de março de 2022 e, ao fim, a decisão que decretou a prisão preventiva foi mantida, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 74/75).

O acusado foi citado e intimado pela ferramenta virtual Teams (fls. 84 e 90).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 88).

Aos 27 de janeiro de 2022, o recebimento da denúncia foi mantido (fl. 91).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas policiais e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, a procedência da ação penal. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 04), Boletim de ocorrência (fls. 09/11), Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fl. 12), Auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 13), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Renan de Oliveira Santos narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que fazia uma entrega quando foi abordado por duas pessoas. Começou a gritar e logo um dos indivíduos foi abordado. Ao final, complementou que a mercadoria levada não foi recuperada.

O reconhecimento foi positivo em juízo.

Foi ouvida em juízo a testemunha Bruno Aparecido Silverio, policial militar, que relatou que a ocorrência foi comunicada no COPOM. Localizado o veículo, o acusado foi detido no local.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva

Os elementos colhidos em juízo confirmam a confissão.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (Grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (Grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da “res” em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido”. (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (Grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: “Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: “Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora” (RT 736/629).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta antecedente desabonador. Com efeito, infere-se da Folha de Antecedentes (fls. 37/41 e 66/73) e das Certidões (fls.

42/45) que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 1508978-52.2021.8.26.0228, da 3ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 15/06/2021); e (b) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº

1517646-80.2019.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 19/07/2021). Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a confissão com a reincidência do acusado.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), culminando com a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alaistrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, também considerando que o réu ostenta dupla reincidência em crimes patrimoniais, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JEFFERSON DOUGLAS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu duplamente reincidente, fatos impeditivos da concessão do benefício.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alaistrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, oficiando-se para que seja providenciada transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado (fechado).

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA.

São Paulo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA